

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 613/2538

บริษัทอีซีเอสซิ่ง จำกัด

โจทก์

นายทองชัยหรือนายอัครเดช วงศ์เกษม

สมบัติ กับพวก

จำเลย

บริษัทอีซีเอสซิ่ง จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์มีจำนวนทุนทรัพย์พิพาทชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง และปรากฏว่าฎีกาของโจทก์เป็นการฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ คืบค่าขึ้นศาล ชั้นฎีกาให้โจทก์ โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในเรื่องความเสียหายที่เกิดจากสัญญาเช่าซื้อว่า จำเลยควรจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อ ต่อโจทก์เพียงใด ซึ่งศาลไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยจากข้อเท็จจริงอีก เพราะข้อเท็จจริงฟังได้เป็นข้อยุติแล้วว่าจำเลยประพฤติดัดสัญญาต่อโจทก์จริง จึงไม่ใช่ปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนปัญหาว่าจำเลย ควรจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาเพียงใดอันเป็นเรื่องจะต้อง แปลความตามข้อตกลงของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายว่าจะต้องรับผิดชอบ เพียงใด ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ประกอบกับฎีกาของโจทก์ เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 45 แผ่นที่ 3,46 แผ่นที่ 4) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 47,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (10 มีนาคม 2536)เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 42) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจของศาลล่าง ทั้งสองในเรื่องการกำหนดค่าเสียหายเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อจำนวนทุนทรัพย์ที่ พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท คดีโจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่ รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจของศาลล่าง ทั้งสองในเรื่องการกำหนดค่าเสียหายเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อจำนวนทุนทรัพย์ที่ พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท คดีโจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่ รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
